

第1章 総則

第1条 目的

本規約は、株式会社クズが提供する各種サービスの利用に関して、会社と利用者の権利、義務及び責任、その他必要な事項を定めることを目的とします。本規約は、利用者が会社が提供するスマートフォン、タブレット端末用アプリ等を利用する場合にも、その性質に反しない限り準用されます。

第2条 用語の定義

- 「会社」とは、「会員」がコンピュータ等の情報通信設備を利用して「サービス等」を取引できる仮想営業所及び第2項の「サービス」を提供する主体であり、株式会社クズを指します。
- 「サービス」とは、「会社」が提供するプラットフォームを指します。
- 「コンテンツ」とは、「会社」がオンラインを通じて提供する事前に制作された映像及びその他関連資料または情報を含む概念であり、情報通信網で使用される符号、文字、音声、音響、画像または映像等、情報形態を問わないものを指します。
- 「サービス等」とは、「会社」が提供する「サービス」を利用して「会社」または「アーティスト」が販売する商品またはサービス全般を指し、「コンテンツ」を含みます。
- 「利用者」とは、本規約に従って「会社」が提供する「サービス」を利用する「会員」と「非会員」を指します。
- 「会員」とは、「会社」が提供する「サービス」に「会員」登録をし、「利用者」IDを付与された「利用者」であり、継続的に「会社」が提供する「サービス」を利用できる者を指します。「会員」は加入形態に応じて「依頼人」と「アーティスト」に区分され、「アーティスト」会員は認証タイプに応じて個人アーティストと事業者アーティストに区分されます。これは「会社」が定めた方法に従って変更されることがあります。
- 「非会員」とは、「会員」として登録せず、「会社」が提供するサービスを利用する者を指します。
- 「アーティスト」とは、本規約に従って「会社」が提供する「サービス」を通じて「コンテンツ」等を販売する目的で「会社」が提供する様式に従って投稿記事・プロフィールを登録したり、「会社」と別途利用契約を締結した「利用者」を指します。
- 「ファン」とは、「会社」または「アーティスト」が販売する「サービス等」を購入する意志を持ち、「会社」を利用する「利用者」を指します。
- 「ID」とは、「会員」の識別とサービス利用のために「会員」が入力または連携したメールアドレス（電子メールアドレス）を指します。
- 「パスワード」とは、「会員」が付与された「ID」と一致する「会員」であることを確認し、秘密保護のために「会員」自身が設定した文字、数字または特殊文字の組み合わせを指します。
- 「ニックネーム」とは、「会員」の本名の代わりにプロフィールに表示される情報であり、「会員」相互の識別に利用されます。登録直後、すべての「会員」は「会社」が設定したニックネームを使用し、「会社」が定めた基準に従ってニックネームを変更することができます。

13. 「クーポン」とは、「会社」のポリシーに従って「会員」に一定額または一定割合の割引を受けることができる特典を指します。
14. 「直接決済」とは、「会社」を介さずに「アーティスト」と「ファン」が直接決済代金をやり取りする行為を指します。
15. 本条で定義されていない本規約の用語の意味は、個別規約、運営ポリシー及び一般的な慣習に従います。

第3条 規約等の明示と説明及び改定

1. 会社は、本規約の内容と商号及び代表者名、営業所所在地住所（消費者の苦情を処理できる場所の住所を含む）、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、事業者登録番号、通信販売届出番号等を利用者が容易に知ることができるように会社の初期サービス画面（前面）に掲示します。ただし、規約の内容は利用者が接続画面を通じて確認できるようにすることができます。
2. 本規約の内容はサービスの画面に掲示するかその他の方法で告知され、本規約に同意した利用者全員にその効力が発生します。非会員の場合、利用可能なサービスに関する規約が適用されます。
3. 会社は必要に応じて「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」等の関連法令を違反しない範囲で本規約を変更することができます。
4. 会社は必要に応じて「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」等の関連法令を違反しない範囲で本規約を変更することができます。本規約が変更される場合、会社は変更事項を施行日7日前から利用者にサービスのお知らせで告知または別途通知することを原則とします。
5. 会社が前項に従って告知または通知を行い、告知または通知日から改定規約施行日7日後までに拒否の意思を表示しなかった場合、承認したものと見なす旨を明確に告知したにもかかわらず、利用者の意思表示がない場合には変更された規約を承認したものと見なします。
6. 会社が本規約を改定する場合、その改定規約はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約については改定前の規約条項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が改定規約条項の適用を希望する旨を第4項に基づく改定規約の告知期間内に会社へ送信し、会社の同意を得た場合には改定規約条項が適用されます。
7. 利用者は改定規約に同意しない権利を有し、改定規約に同意しない場合、改定規約の適用を受けるサービスの利用ができません。利用者は利用を中止し、利用契約の解除を選択することができます。
8. 本規約は利用者が本規約に同意した日から利用契約の解除時まで適用されることを原則とします。ただし、本規約の一部条項は利用契約の解除後も有効に適用されることがあります。
9. 本規約または関連運営ポリシーで定められていない事項及び解釈に関しては、約款の規制等に関する法律及びその他サービスに関連する関係法令または慣習に従います。

第2章 利用契約及び情報保護

第4条 会員登録

1. 会員として登録を希望する利用者が、会社が定めた登録フォームに必要事項を記入し、本規約及び個人情報収集・利用同意書等、会員の同意が必要な事項に同意する意思表示を行った場合、会員と会社との間に利用契約が締結されます。
2. 実名基準に基づき、1人当たり1つのアカウントを使用して会員登録を行うことを原則とします。

第5条 会員登録の制限等

1. 会社は以下の各号のいずれかに該当する場合、会員登録を承認しないか、第13条に従って制裁または後に利用契約を解除することができます。
 1. 他人の個人情報（携帯電話番号やメールアドレスなど）を利用した場合
 2. 会社からサービス利用停止措置等の制裁を受けた者が、その措置期間中にサービス利用契約を任意に解除し再登録しようとする場合
 3. 会社が利用契約を解除した前会員が再利用申請をする場合
 4. 会員登録時にフォームに記入した内容に虚偽、記載漏れ、誤りがある場合
 5. 不正な目的でサービスを利用しようとする場合
 6. 法令違反または本規約に違反し、その他不当な会員登録であると会社の合理的判断に基づいて認められる場合
 7. 満14歳未満の者が法定代理人の同意なしに登録したことが確認された場合
 8. 既に登録されている会員と名前及び住民登録番号（または事業者登録番号、法人登録番号）が同一の場合
 9. アーティストとして登録した会員が会社の適正な承認基準に満たない場合
2. 会社は以下の各号のいずれかに該当する場合、会員登録の承認を保留するか、利用を保留することがあります。利用を保留する場合、会社は利用保留の理由、利用可能時期、利用に必要な資料等の関連事項をサービス画面に掲示または第7条に従って個別に通知します。
 1. サービス提供設備の容量に余裕がない場合
 2. サービス提供のための技術的な問題があると判断される場合
 3. その他会社が財政的、技術的に必要と認める場合
3. 会員は会員登録時に登録した事項に変更があった場合、相当な期間内に会社に会員情報を修正する等の方法でその変更を通知しなければならず、変更された会員情報を会社に通知しなかったことにより発生する損害については会員に責任があります。
4. アーティストとして認証を受けた会員が携帯電話及び実名情報を変更する場合、アーティスト認証情報も修正しなければなりません。
5. 変更された情報は会員情報に即時反映されない場合があり、会員はこれを認識し、これにより発生する可能性のあるすべての不利益について会社に故意または重過失がない限り責任を問わないものとします。

第6条 会員のID及びパスワードに関する義務

1. ID及びパスワードに関する管理責任は会員にあります。
2. 会員は自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
3. 会員が自分のID及びパスワードが盗まれた、または第三者が使用していることを認識した場合、直ちに会社に通知し、会社の案内または措置がある場合にはそれに従わなければならない、会社の案内または措置に従わなかったことにより発生する損害については会員に責任があります。

第7条 利用者に対する通知

1. 会社が利用者に対して通知を行う場合、本規約に別途規定がない限り、利用者が提供したメールアドレス、（携帯）電話番号、ビークル案内、バナー、SMS、通知トーク、カスタマーセンターの掲示等、サービス内の各種通知手段で行うことができます。
2. 会社は利用者の権利に重大な影響を与えない事項については、7日以上会社が提供するサービスに公告することにより、第1項の通知に代えることができます。

第8条 個人情報保護

1. 会社はサービス提供のために利用者の個人情報を収集することができ、この場合に必要な最小限の範囲内で個人情報を収集します。
2. 会社は利用者の個人情報保護のために「個人情報処理方針」を策定し、「個人情報処理方針」及び個人情報保護法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律（以下「情報通信網法」といいます）等の関係法令に従って個人情報を保護するために努めます。

第3章 サービスの利用

第9条 サービスの提供および変更

1. 会社は利用者に対し、以下のサービスを提供します。
 1. 仲介サービス：会社がアーティストと依頼者間でサービス等の取引ができるオンラインの場所を提供することに伴うサービスおよび付加サービス全般を指します。
 2. エンタープライズサービス：会社が企業依頼者の要望やプロジェクトの種類に応じて無形サービスを提供するアーティストを直接推薦するサービスおよび付加サービス全般を指します。
 3. コンテンツサービス：会社が会員間で電子書籍・VOD等の制作されたコンテンツを取引できるように提供するサービスおよび付加サービス全般を指します。
 4. その他、会社が定める業務
2. 前項のサービスに対するアーティストが負担するサービス利用手数料は、サービスの種類やアーティストのカテゴリーごとに異なる場合があります。
3. 会社は、サービスの技術的仕様の変更等の場合、将来締結される契約に基づき提供するサービスの内容を変更または終了することができます。この場合、変更されたサービスの内容を現在の内容を掲示している場所に通知するか、その提供を即時に中止します。

4. 会社が提供することを利用者と契約したサービスの内容を技術的仕様等の理由で変更する場合、その理由を第7条の方法で事前に通知し、サービスの変更が利用者に重大な影響を与える場合、利用者のメールアドレスにメールを送信するか、携帯電話番号にSMSを送信する方法で個別に通知します。
5. 前項の場合、有償で提供したサービスについて会社は、これにより利用者が被った損害を賠償します。ただし、会社が故意または過失がないことを証明できる場合には、その限りではなく、無償で提供したサービスについても同様ではありません。
6. 会社はサービスに会社または第三者の広告を掲載することができます。
7. 会社はアーティストが登録したサービス登録情報を会社が定める基準および方法に従ってビクルサイトに掲載します。また、販売促進やその他の目的のために公開された動画を会社のサイト、提携サイトおよびSNSチャンネル等に露出させることができます。会社は掲載するサービス登録情報の位置、サイズ、配置等を決定し調整することができ、イベント等会社のサービスのために該当サービス画面を構成、編集したり、サービス登録情報以外の事項を掲載することができます。
8. 会員が自身のサービスをビクルサイト以外のチャンネルに掲載したい場合、会社が許可した方法でのみ可能です。

第10条 サービスの中断等

1. 会社はサービスの提供に関連する方針の変更、サービスの技術的仕様の変更が必要な場合、または次項の理由を含むその他の合理的理由がある場合には、サービスの全部または一部の内容を中断することができます。会社は情報通信設備の保守点検、交換および故障、通信途絶または運営上の合理的理由がある場合、「サービス」の提供を一時的に中断することがあります。
 1. サービス用設備の維持・保守等のための定期または臨時点検の場合
 2. 停電、各種設備の障害または利用量の急増等により正常なサービス利用に支障がある場合
 3. 関係会社との契約終了、政府の命令・規制等により会社の事情でサービスの全部または一部を維持できない場合
 4. その他、天災地変、国家非常事態等の不可抗力的理由がある場合
2. この場合、中断されるサービスの内容は第7条の方法で事前に通知し、サービスの変更が利用者に重大な影響を与える場合は第7条の方法で個別に通知します。ただし、会社が予見できないまたは制御できない理由（会社の過失がないディスクまたはサーバー障害、システムダウン等）によって事前通知または公示が不可能な場合には、事後に通知することができます。
3. 会社は第1項の理由によりサービスが中断される場合、できるだけ早くサービスを再開するよう努めます。

第11条 会社の義務

1. 会社は法令および本規約が禁止する行為や公序良俗に反する行為を行わず、本規約が定めるところに従い、持続的かつ安定的にサービスを提供するよう最善を尽くさなければなりません。
2. 会社は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報（信用情報を含む）保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
3. 会社がサービス等に関して「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為を行い、利用者が損害を被った場合、これを賠償する責任を負います。

第12条 利用者の義務

1. 利用者はサービスを利用し、以下の行為を行ってはなりません。そうしない場合、会社は当該利用者に対して第13条に基づく制裁を行ったり、民事・刑事責任を問うことができます。
 1. 申請または変更時に虚偽内容の登録
 2. 他人の情報の盗用
 3. 会社が掲示した情報の任意変更
 4. 会社が定めた情報以外の情報（コンピュータプログラム等）の送信または掲示
 5. 会社およびその他第三者の著作権等の知的財産権の侵害
 6. 会社およびその他第三者の名誉を毀損したり、根拠なく中傷して業務を妨害する行為
 7. 「サービス」と関連して「会社」を詐称したり、虚偽情報を流布する行為
 8. 淫乱、暴力または差別的なメッセージ、映像、音声、その他公序良俗に反する情報をサービスに公開または掲示する行為
 9. 根拠なく恐怖心や不安感を持続的に引き起こす行為
 10. 法令により禁止される違法行為に関する内容
 11. 法令により分類された営業秘密や国家機密等を漏洩する内容
 12. 犯罪を目的としたり、犯罪を教唆または幫助する内容
 13. 会社の同意なしに営利目的でサービスを利用する行為
 14. その他法令、善良な風俗その他社会的通念に反したり、本規約および第44条の「規約およびポリシー」を違反する行為
2. アーティストは信頼と協力により会社との相互発展を図り、会社の方針に従って公正かつ透明な取引を行うよう努めなければなりません。

第13条 会員退会および利用制限

1. 会員は会社にいつでも退会を申し込むことができ、会社は直ちに会員退会を処理します。ただし、依頼者はすべての購入手続きとビクルキャッシュの清算を完了した後、アーティストはすべての販売手続きと収益・債務の清算を完了した後にのみ退会申請が可能です。
2. 会社は利用者が本規約および会社のサービスの運営に関して定めるポリシーに従った義務を違反したり、サービスの正常な運営を妨害したり、以下の各号に該当する場合、警告措置を行ったり、事前通知後に利用停止および永久利用停止等でサービス利用を制限することができます。
 1. 会員に対して第5条で定める加入制限の理由が確認された場合
 2. 会社が提供するサービスを利用して購入したサービス等の代金、その他サービス利用に関連して会員が負担する債務を期限内に支払わない場合
 3. 他者のサービス利用を妨害したり、その情報を盗用する等、電子商取引秩序を脅かす場合
 4. サービスを利用して法令または本規約で禁止されている公序良俗に反する行為を行う場合

5. 会員間で直接決済等、会社が提供するサービスの円滑な進行を妨げる行為を行ったり試みた場合
 6. 会員に破産・禁治産・制限治産・再生・破産の決定または宣告、死亡、失踪宣告、解散、不渡り等正常なサービス利用を不可能または困難にする理由が発生した場合
3. 会社は第2項にもかかわらず、住民登録法に違反した名義盗用や決済盗用、著作権法およびコンピュータプログラム保護法に違反した不正プログラムの提供および運営妨害、情報通信網法に違反した不法通信およびハッキング、悪性プログラムの配布、接続権限の超過行為等、関連法を違反した場合には直ちに利用停止および永久利用停止を行ったり利用契約を解除することができます。
 4. 会社が利用契約を解除する場合、会員が提供した連絡先情報の誤りにより会社が解除の意志を通知できない場合には、会社が第7条の方法で解除の意志を通知する時点から3日後に終了します。もし3日以前に権利を回復する理由が発生した場合、会員の権利は遡及して回復されます。
 5. 会社が利用契約を解除する場合、会社は直ちに別途通知なしに当該会員に関連する売買をキャンセルすることができ、会員がサービス代金をクレジットカードで決済した場合にはそのクレジットカードの売上をキャンセルすることができます。ただし、会員の保護のために必要な場合にはこの限りではありません。
 6. 会社が利用契約を解除する場合、依頼者は購入手続きおよびビクルキャッシュの清算等、アーティストは販売手続きおよび収益・債務の清算等解除のために必要な手続きに協力しなければなりません。
 7. 本条に基づく利用制限制裁を受けた利用者が異議を申し立てたい場合、会社のカスタマーセンターに問い合わせることができます。
 8. 利用契約終了後、当該会員が進行した取引に関して紛争が発生した場合、これに関する解決および責任は会員が負担しなければなりません。会社は故意または過失がない限り、これに対して責任を負いません。

第14条 著作権の帰属及び掲示物に関して

1. 会社が作成した著作物に対する著作権及びその他知的財産権はすべて会社に帰属します。
2. 利用者は、会社が提供するサービスを利用することによって得た情報のうち、会社に知的財産権が帰属する情報を、事前の承諾なく複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で使用したり、第三者に使用させたりしてはなりません。
3. 会社が利用者に掲示物を掲載できるサービスを提供する場合、その掲示物の著作権はそれを掲載した利用者に帰属します。
4. 会社は、利用者の掲示物についてサービス内で表示する必要がある場合、サービスの改善等のために必要な最小限の範囲で著作権法等関連法令の制限に従って利用できます。この場合、利用者はいつでもカスタマーセンターを通じて当該掲示物の削除、非公開などの措置を要求することができます。やむを得ずこの範囲を超えて利用者の掲示物を利用する場合は、事前に利用目的について説明し、同意を得た上で利用できます。
5. 利用者は、会社のサービスを利用して自分が作成・提供した掲示物に関して、これを修正・隔離・削除する権利を含め、複製権・公演権・公衆送信権・展示権・配布権・貸与権・二次的著作物作成権等著作財産権のすべての権利を会社に付与することに同意します。会社とサービス提供に関する

契約関係にある第三者についても、当該サービス提供の目的に限り同様とします。

6. 本規約において会社に付与された権利を除き、利用者は利用者の掲示物に関するすべての権利を保持します。利用者の同意なしに会社は利用者の掲示物を公開することはできません。ただし、利用者が共有を目的として配布した掲示物または利用者の同意を得た掲示物については、利用者の掲示物を利用、展示、配布及び修正することに同意したものとみなします。
7. 利用者の掲示物が法令に違反する内容を含む場合、権利者は会社に対し、関連法令が定める手続きに従って当該掲示物の掲載中止及び削除等を要求することができ、会社は関連法令に従って措置を講じることができます。これによる紛争が発生した場合、該当利用者は自らの責任と費用で紛争を解決し、会社を免責しなければなりません。
8. 会社は、権利者からの要求がない場合でも、次の各号の事由がある場合には事前通知なく当該掲示物に対して削除または一時的措置等を講じることができます。
 1. 法令を違反しているまたは犯罪行為に関連していると認められる場合
 2. 会社または第三者の権利を侵害すると認められる理由がある場合
 3. その他会社の方針に違反する場合
9. 会員が作成した「会員コンテンツ」に対する使用权の付与：「会社」は必要に応じて「会員コンテンツ」を使用することができます。
10. 会員は、会社が事前に書面で同意した場合を除き、コンテンツとして代替不可能なトークン（「NFT」）を生成することはできません。

第15条 有料サービスに関して

1. 会社はサービスの全部または一部に対して有料で提供することがあります。
2. 会社が有料サービスを提供する場合、当該サービスの利用料金、支払方法、交換、返金等の手続きについて利用者が理解できるように別途画面を提供して明示します。

第4章 通信販売業

第16条 購入規定

1. 本章の規定は本章にのみ適用されます。
2. 会員は、会社が提供するサービスを利用して、次のまたはこれに類似する方法により役務等を購入し、会社は会員が購入過程で次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。
 1. 役務等の検索および選択
 2. 会員の氏名、電話番号、電子メールアドレス等の入力
 3. アーティスト情報、役務等の情報、約款内容、申込撤回権が制限されるサービス等の費用負担に関する内容の確認
 4. 本約款に同意し、上記3の事項を確認または拒否する表示（例：マウスクリック）
 5. 決済方法の選択

第17条 契約の成立

1. 会員の購入と同時に契約が成立します。
2. 会社の案内には会員の購入契約に関する情報及びその他の案内事項が含まれます。
3. ただし、会社は第17条の購入が次の各号に該当する場合、会員に確認を要求したり、購入キャンセルを案内することができます。
 1. 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤りがある場合
 2. その他購入件の提供において会社の技術上著しく支障があると判断される場合

第18条 支払い方法およびサービス利用手数料

1. 会社で購入した役務等に対する代金の支払い方法は以下の方法で行うことができます。
 1. 携帯バンキング、インターネットバンキング等の各種口座振替
 2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカード等の各種カード決済
 3. 銀行振込
 4. プリペイド電子決済手段による決済
 5. 割引クーポン
 6. その他電子的な支払い方法による代金支払い等
2. 会員が会社に支払う役務等に対する代金には手数料が含まれます。サービス利用手数料はサービスの種類やアーティストカテゴリー別に異なり、変更される場合があります。

第19条 会社の免責

1. 会社が天災地変またはこれに準じる不可抗力によりサービスを提供できない場合、関連責任は免除されます。
2. 会社は会員の帰責事由によるサービス利用の障害については責任を負いません。

第5章 通信販売仲介業（第9条第1項第1、4号の場合）

第20条 購入規定

1. 本章の規定は本章にのみ適用されます。
2. 利用者は、会社が提供するサービスを利用して、次のまたはこれに類似する方法により役務等を購入し、会社は会員が購入過程で次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。
 1. 役務等の検索および選択
 2. 依頼者の情報入力
 3. アーティスト情報、役務等の情報、約款内容、申込撤回権が制限されるサービス、配送料等の費用負担に関する内容の確認
 4. 本約款に同意し、上記3の事項を確認または拒否する表示（例：マウスクリック）
 5. 役務等の購入申請
 6. 決済方法の選択

第21条 受信確認通知、キャンセル、購入確定

1. 会社は依頼者の購入後、受信確認通知を行います。この時、受信確認通知は「購入が完了した」という趣旨を第7条の方法に従って伝達します。また、受信確認通知には役務等の予想完了日が含まれます。
2. 受信確認通知を受けた依頼者は、意思表示の不一致等がある場合、受信確認通知を受けた後すぐにアーティストに購入キャンセルを依頼でき、アーティストは作業進行前に依頼者の要請があれば遅滞なくその要請に従って処理しなければなりません。
3. アーティストが役務等の作業を開始した場合、または役務等を既に発送した場合、依頼者は第28条に従ってアーティストに申込撤回を要求できます。
4. 依頼者が役務等を受け取った場合、受取日から7日以内に会社が提供する機能（修正要求、購入確定機能）を通じて修正を要求するか、購入を確定しなければなりません。ただし、コンテンツサービスの場合、その特性上、別途修正要求機能が提供されない場合があります。
5. 前項の期限内に購入確定、返品、その他購入確定しない理由に対する意思表示が受理されない場合、会社は自動的に購入確定手続きを進めることができます。ただし、依頼者が期限内に修正を要求した場合、自動購入確定手続きは中断されます。
6. 依頼者が購入を確定するか、自動購入確定手続きが進行すると仲介サービスが終了するため、申込撤回（取引キャンセル）、返金、役務等に対する修正および販売手数料および購入手数料の返還等の手続きは原則として不可能であり、依頼者は会社に対して異議を申し立てることができません。この場合、購入代金返金等のすべての問題はアーティストと直接解決しなければなりません。
7. 仲介サービスが終了した後、会社はこれに介入せず、依頼者とアーティスト間のすべての紛争は取引当事者が直接解決しなければなりません。
8. 依頼者が購入を確定するか、自動購入確定手続きが進行すると、会社は役務等の代金から販売・購入手数料を除いた金額をアーティストに渡します。
9. 会社は配送に関してアーティスト、依頼者、配送業者等の関連当事者間で紛争等が発生した場合には、これに関与せず、いかなる責任も負わないものとします。この場合、該当する紛争等は関連当事者が直接解決しなければなりません。

第22条 支払い方法および購入手数料

第19条の規定を準用します。

第23条 申込撤回等

1. 申込撤回・返金の場合、会社がサービス詳細ページで提供する「キャンセル・返金規定」と当事者間の合意に基づいて決定されます。
2. 依頼者は第1項の規定にもかかわらず、役務等の内容が表示・広告内容と異なる場合や契約内容と異なって履行された場合には、アーティストと合意の上、申込撤回等を行うことができます。
3. 依頼者は会社が提供する機能（ビークルメッセージ、安全番号、キャンセル要求機能）を通じて申込撤回の要請を行うことができます。
4. 依頼者が受け取った映像は返品や交換が不可能であり、返金が行われません。
5. 依頼者が3項の方法でキャンセル要求を行った場合、その意思表示をした日からその効力が発生しま

す。

6. 申込撤回を要求されたアーティストは、申込撤回可能性を検討し、会社は第29条に従って返金に必要な措置を講じます。ただし、アーティストは次の各号のいずれかに該当する場合、依頼者の申込撤回要求を拒否することができます。

1. 会員退会後に返金を要求した場合
2. その他正当な返金理由として認められない場合

第24条 依頼者の注意事項

1. 依頼者はアーティストが記載した役務等に関する情報を十分に確認し、購入の有無を決定しなければなりません。
2. 会社は通信販売仲介業者として、依頼者とアーティスト間の自由な役務等の取引のためのシステムを運営・管理・提供するだけであるため、依頼者は役務等を購入する前に必ずアーティストがサービス内に作成した役務等の詳細内容と取引条件を正確に確認しなければなりません。購入しようとする役務等の内容と取引条件を確認せずに購入して生じたすべての損失と損害は、依頼者自身が負担します。
3. 会社は依頼者が第2項に違反した場合、サービスの一部または全部を利用停止またはサービス利用契約を任意に解除することができ、この場合に発生する損害に対する責任は利用者が負担します。
4. 依頼者は本約款および会社がサービス画面で公告する内容と利用方法を遵守しなければならず、これに違反または履行しないことにより生じるすべての損失と損害に対して責任を負います。
5. 依頼者は購入した役務等に申込撤回の原因が生じた場合、受け取った役務等を任意に使用したり、損傷させることを放置してはならず、役務等が損傷した場合にはそれに相当する費用を負担しなければなりません。
6. 依頼者はアーティストと役務等の購入手続きで紛争が発生した場合、紛争の解決に誠実に取り組まなければならず、紛争解決の不誠実によってアーティストと役務等に損失または損害が発生した場合、そのすべての責任を負います。
7. 依頼者は役務等を購入する場合、本名義の決済手段を使用しなければならず、他人の決済手段を無断で使用してはならず、他人の決済手段を無断で使用して会社、アーティスト及び該当決済手段の所有者に発生する損失または損害等に対するすべての責任を負います。ただし、依頼者本人が所属する事業者の所有する決済手段の使用は例外とします。
8. 依頼者は購入代金の決済に関連

第25条 依頼者のサービス利用

1. 会社は、依頼者の代金決済時に、該当決済手段に対して正当な使用権限があるか確認することができます。これに関する確認が完了するまで該当取引の進行を中止または該当取引をキャンセルすることができます。
2. 会社は、依頼者に対してサービスが安全に提供されるように各種設備や資料を管理し、サービスが提供目的に適合して利用されているかを確認します。この場合、依頼者に利用目的に違反する部分があると確認された場合には理由の説明を求め、取引キャンセルなど必要な措置を取ることができます。

3. 未成年者がサイトを通じてサービス等を購入する場合、法定代理人が該当契約に同意しない場合、未成年者本人または法定代理人はその契約をキャンセルすることができます。

第26条 禁止行為

1. アーティストと依頼者が会社が提供するサービスを利用せずに直接取引を行う行為（直接決済）は、取引の安全のため禁止されています。この場合、直接決済によって発生した全ての問題についての責任は取引当事者にあり、会社はこれについて一切の責任を負いません。
2. 物品販売またはサービス提供を偽装して資金を融通することなど、信用専門金融業法等の法律により禁止された方法での異常な決済行為は禁止されます。
3. 実際のサービス等の提供がないなど、サービス等の実質的な購入意思がない購入行為及び会社が提供する割引率などを利用して異常な取引を行うことは禁止されます。
4. 会社は、利用者が本条の禁止行為を行った場合には、当該利用者に追加で提供した特典の一部または全部の回収、サービスの利用制限、利用契約の解除等の措置を取ることができます。

第27条 会社の免責

1. 会社は次の事項について責任を負いません。ただし、会社及び会社の役員、代理人の故意または重大な過失が認められる場合はこの限りではありません。
 1. 会社は通信販売仲介者として依頼者とアーティスト間の自由なサービス等の取引のためのシステムを運営・管理・提供するだけであり、依頼者またはアーティストを代理しないため、利用者間に成立した取引に関連する責任及び利用者が提供した情報に対する責任は、当該利用者が直接負うものとします。
 2. 会社はアーティストが登録したサービス等の内容及び取引条件について、いかなる保証や代理も行いません。したがって、依頼者は自ら責任を持ってサービス等を購入する必要があります。
 3. 会社は利用者間のすべての行為（取引行為を含む）に関連して、販売意思または購入意思の存在及び真実性、登録サービス等の品質、完全性、安定性、合法性及び他者の権利に対する非侵害性、依頼者またはアーティストが入力する情報及びその情報を通じてリンクされたURLに掲載された資料の真実性または合法性等について一切保証せず、これに関連するすべてのリスクと責任は当該当事者が負うものとします。ただし、虚偽性・違法性が客観的に確認された場合はこの限りではありません。
 4. 会社が天災地変またはこれに準ずる不可抗力によってサービスを提供できない場合、関連する責任が免除されます。
 5. 会社は利用者の責に帰する事由によるサービス利用の障害については責任を負いません。

第8章 利用契約の解除

第28条 利用契約の解除

1. 利用者がサービスの利用を希望しない場合、いつでも利用契約の解除申請を行うことができ、会社は関連法令に基づき迅速にこれを処理します。ただし、利用者が法令に違反した場合や、会社または他の利用者との間に紛争がある場合、利用契約の解除は相当期間制限されることがあります。
2. 利用者は、会社内のすべての取引を完了させてからでなければ、利用契約を解除することができま

せん。

3. 本条に基づいて解除した会員は、本規約が定める会員登録手続きに従って再度会員として登録することができます。ただし、会員が重複参加が制限されたイベントに不正な目的で会員退会後再加入を申請する場合、会社は再加入を一定期間制限することがあります。
4. 利用者が利用契約を解除する場合、関連法令に基づき会社が利用者の情報を一定期間保持しなければならない場合を除き、解除と同時に利用者が登録した情報及び投稿などすべてのデータは削除されます。ただし、他の利用者の正常なサービス利用のために必要な範囲内のデータ、法令上会社に保管義務があるデータは削除されません。

第9章 その他

第29条 接続サービスと被接続サービス間の関係

1. 上位サービスと下位サービスがハイパーリンク（例：ハイパーリンクの対象には文字、画像、動画、各種広告などが含まれる）方式等で接続されている場合、前者を接続サービス（ウェブサイト）と呼び、後者を被接続サービス（ウェブサイト）と呼びます。
2. 接続サービスが被接続サービスが独自に提供するサービス等によって利用者で行う取引に対して保証責任を負わないことを接続サービスの初期画面または接続時のポップアップ画面で明示している場合、その取引に対する保証責任は負いません。
3. 会社の公式サイト以外の被接続サービスでは、会社の本規約及び個人情報処理方針は適用されません。被接続サービスのサービス利用及びサービス等の購入に関しては、該当被接続サービスの約款及び個人情報処理方針を確認しなければならず、そうしなかったことによって生じた責任は利用者であり、会社はこれについて責任を負いません。

第30条 個別サービスに対する利用約款

1. 会社がサービスの提供に関連する別のサービスを提供する場合、該当サービスのための約款及び方針を設けることができます。これは各サービスの個別ページに注意事項の形で実装されることがあり、その形態や名称を問わず、本条で規定する「約款及び方針」に該当します。
2. 会社が前項に従って個別サービスの約款及び方針を設ける場合、利用者が初めて該当サービスを利用する際に同意手続きを経るようにするか、利用者が十分に確認できるよう提示し、個別サービスに関する利用約款は本規約に優先します。

第31条 責任制限

会社は利用者に対し、本規約に明示されていない事項についての約束や保証を行いません。ただし、会社及び会社の役員、代理人の故意または重大な過失が認められる場合はこの限りではありません。

第32条 損害賠償

1. 会社は会社の故意または過失により会員が損害を被った場合、本規約及び関連法令に基づき会員の損害を賠償します。ただし、会社は会社の故意または過失なく発生した以下のような損害については責任を負いません。また、会社は法律上許可される限度内で間接損害、特別損害、結果的損害、懲罰的損害及び懲戒的損害に対する責任を負いません。
 1. 天災地変またはこれに準ずる不可抗力の状態が発生した損害
 2. 利用者の責に帰する事由によるサービス利用の障害が発生した場合

3. サービス接続または利用過程で発生する個人的な損害
 4. 第三者が不法に会社のサーバーにアクセスまたはサーバーを利用することによって発生する損害
 5. 第三者が会社サーバーへの送信または会社サーバーからの送信を妨害することによって発生する損害
 6. 第三者が悪性プログラムを送信または配布することによって発生する損害
 7. 送信されたデータの省略、欠落、破壊等によって発生した損害、名誉毀損等、第三者がサービスを利用する過程で発生した損害
 8. 第10条第1項に従い利用者または第三者が被った損害
 9. その他会社の故意または過失がない事由により発生した損害
2. 会社は会社の故意または過失がない限り、利用者相互間または利用者と第三者相互間にサービスを介して発生した紛争に関しては介入する義務がなく、これによって生じた損害を賠償する責任も負いません。
 3. 会社はサービス及びサービスに揭示された情報、資料、事実の信頼性、正確性について保証せず、これによって発生した利用者の損害については責任を負いません。
 4. 会社は利用者がサービスを利用することによって期待される収益を得られなかった場合や、サービスを通じて得た資料を利用して発生した損害については責任を負いません。
 5. 利用者が本規約の規定または関連法令に違反して会社に損害が発生した場合、会社は利用者に対して損害賠償を請求することができます。この場合、利用者は故意または過失がないことを証明できない限り責任を免れることはできません。
 6. 会社が天災地変またはこれに準ずる不可抗力によってサービスを提供できない場合、関連する責任が免除されます。
 7. 会社は利用者の責に帰する事由によるサービス利用の障害については責任を負いません。

第33条 紛争解決

1. 会社はアーティストと依頼者間の紛争が発生した際、当事者の一方以上から通知を受けた場合、関連法令に基づき円満な問題解決のために介入したり、問題解決に必要と判断されるすべての措置（取引金額の精算及び返金保留、サービス利用制限、取引履歴の閲覧等）を講じることができます。この措置は紛争が解決されるまで継続することがあります。また、両当事者の合意または会社の介入を通じて自ら紛争解決が困難であると判断される場合、会社は以下の機関を含む外部機関に紛争案件を移管したり、当事者に移管申請の案内をすることができ、関連情報を提供することがあります。移管された時点以降は、当該機関の意見を信頼し、それを基に紛争関連業務を処理します。
 - ・ 大韓商事仲裁院 (<http://www.kcab.or.kr/>)
 - ・ 韓国公正取引調整院 (<http://www.kofair.or.kr/>)
 - ・ 韓国インターネット振興院 電子文書・電子取引紛争調整委員会 (<http://www.ecmc.or.kr/>)
 - ・ 韓国コンテンツ振興院 コンテンツ紛争調整委員会 (<https://www.kcdrc.kr/>)
 - ・ 韓国消費者院 (<https://www.kca.go.kr/>)

第34条 準拠法及び裁判権

1. 本規約は大韓民国の法令に基づき規定され、履行されます。
2. 会社は利用者との間に紛争が発生した場合、誠実に協議しますが、それでも紛争が解決しない場合、これに関する訴訟は会社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所として定めます。

第35条 返金案内

返金時に映像に問題があった場合は確認後、3営業日以内に決済金額を返金いたします。

クレジットカードで決済した場合は、クレジットカードの承認をキャンセルし、決済金額が請求されないようにします。

（ただし、クレジットカード決済日付に応じて金額が請求される場合、その場合は翌月のクレジットカード請求時にカード会社で返金処理されます。）

施行日：2024.00.00